

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1120/2536

นาง แจ่มทรัพย์ บุษยะ มา
นาย จำรัส หนู แก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 223, มาตรา 296 วรรคสอง

หากจำเลยเห็นว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีโดยไม่ชอบและฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีจำเลยชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นที่บังคับคดีนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง เมื่อศาลได้สวนและมีคำสั่งแล้ว จำเลยจึงจะมีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาต่อไป การที่จำเลยอ้างว่าได้คัดค้านการขายทอดตลาดด้วยวาจา แล้วอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือศาลที่อนุญาตให้ขายทอดตลาดไปทีเดียว ย่อมเป็นการไม่ชอบและไม่อาจทำได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ 212,400 บาท แต่จำเลยไม่ชำระ โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์บ้านของจำเลย เลขที่ 48 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ออกขายทอดตลาดได้ในราคา 200,000 บาท

จำเลยยื่นอุทธรณ์ ขอศาลอุทธรณ์มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ขายทรัพย์ที่ยึดนั้นเสีย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในชั้นบังคับคดีและการบังคับคดีก็ต้องทำตามคำสั่งศาล จำเลยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ ให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "กรณีตามฎีกาของจำเลยที่อ้างว่าได้ร้องคัดค้านการขายทอดตลาดด้วยวาจาต่อศาลชั้นต้นโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนั้น เป็นเรื่องที่จำเลยอ้างว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดต่ำกว่าราคาที่เป็นจริงและได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวไปในราคาต่ำกว่าราคาที่มีการซื้อขายกันในท้องตลาดมาก ไม่เป็นธรรมแก่จำเลย เท่ากับจำเลยกล่าวอ้างว่า การบังคับคดีได้กระทำไปโดยไม่ชอบและฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีจำเลยจึงชอบที่จะยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้นที่มีการบังคับคดีนั้น ก่อนที่การบังคับคดีจะได้สิ้นสุดลง แต่ต้องไม่น้อยกว่าแปดวันนับแต่ทราบการฝ่าฝืนนั้น เพื่อขอให้ศาลนั้นมีคำสั่งยกกระบวนการวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะหรือขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใด ๆ แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีตามที่เห็นสมควร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296วรรคสอง เมื่อศาลได้สวนและมีคำสั่งประการใดแล้ว หากจำเลยไม่พอใจก็มีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาต่อไป การที่จำเลยอ้างว่าได้คัดค้านการขายทอดตลาดด้วยวาจาแล้วอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือศาลที่อนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดก่อนดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้น

เสียทีเดียวเช่นนี้ ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อาจทำได้ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1
พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยมานั้นชอบแล้วฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>